

05/2403-10

05.07.18

Respublikanın notariat kontorlarına

“Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat”a dəyişikliklərin edilməsinə dair

Bildiyiniz kimi respublika Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 iyun tarixli 261 nömrəli Qərarı ilə “Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat”a notariat fəaliyyətinin tənzimlənməsində mütərəqqi sayılan əhəmiyyətli dəyişikliklər edilmişdir.

Dəyişikliklərdə əsasən aşağıdakılar nəzərdə tutulmuşdur:

- Notarius tərəfindən elektron informasiya sistemləri vasitəsilə əldə edilmiş məlumat və ya sənədlərin surətinin kağız daşıyıcısına keçirilərək notariat qaydasında təsdiq edilməsi;

- Dövlət notariat arxivində saxlanılan sənədlərin dublikatının, onlardan surət və çıxarışların istənilən notariat kontorundan alınması;

- Vəkil orderinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti əsasında sənəd və məlumatların verilməsi;

- Notariat hərəkətlərinin aparılması ilə əlaqədar dövlət rüsumu və haqların kontorlarda olan nağd pul qəbul edən köşklər, o cümlədən internet vasitəsilə və ya köçürmə yolu ilə həyata keçirilməsi;

- Müqavilə rəsmiləşdirilərkən mülkiyyətçinin ailə vəziyyəti, etibarnamə vermiş şəxsin nikahda olması və ölümü, eləcə də təqdim olunan şəxsiyyət vəsiqəsi barədə məlumatların müvafiq informasiya sistemləri vasitəsilə real vaxt rejimində əldə edilməsi;

- Notariat sənədlərinin saxtalaşdırılmasının qarşısının alınması üçün onların informasiya sistemi vasitəsilə tərtib edilməsi və üzərində unikal, təkrarlanmayan

identifikasiya nömrəsi əks olunmuş barkodun yerləşdirilməsi, şəxslərin fotosəkillərinin müvafiq sənədlərdə əks olunması;

- Tutulmuş və ya həbs edilmiş şəxslərin notariusun xidmətindən istifadə etmək hüququnun həyata keçirilməsi prosedurunun müəyyən edilməsi;

- Notariat qaydasında təsdiq olunmuş ərizələrin ləğv edilməsi qaydası;

- Notariat hərəkətlərinin elektron reyestrin aparılması;

- Yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlara məxsus olan əmlaka onların valideynləri tərəfindən sərəncam verilməsi proseduru;

- Bir notariat kontorunda təsdiq edilmiş müqavilənin digər notariat kontorunda ləğv edilməsi proseduru;

- İcarə və kirayə müqaviləsinin təsdiq edilməsi üçün tələb olunan sənədlərin müəyyən edilməsi, eləcə də nisyə alqı-satqıya dair ödənişlərin notariusun depozit hesabı vasitəsilə aparılması;

- Etibarnamənin mətnində onun dublikatının verilib-verilməməsi barədə qeydin yazılması;

- Vərəsəlik şəhadətnaməsi verilən zaman mirasın tərkibinin, onun qəbul edilməsi müddəti və hallarının dəqiqləşdirilməsi;

- Pul bağışlanması, beh və borc verilməsi və sair müqavilələr üzrə vəsaitin notariusun depozit hesabı vasitəsilə həyata keçirilməsi.

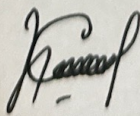
Əlavə olaraq bildirilir ki, Təlimata edilmiş dəyişikliklərin tam şəkildə təfərrüatlı müzakirəsi notarius və notariat kontorlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə cari ayda təşkil ediləcək regional təlimlərdə həyata keçiriləcəkdir.

Bununla belə qanunvericiliyin yeni tələblərinin tətbiqi zamanı rast gəlinən hər hansı məsələlərlə bağlı Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən metodiki tövsiyələr hazırlanacaqdır.

Dəyişikliklər Təlimatda xüsusi vurğulanaraq göndərilir və xidməti fəaliyyətinizdə rəhbər tutulması tapşırılır.

Qoşma: "Azərbaycan Respublikasında notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında Təlimat"ın dəyişikliklər (rəngli verilib) nəzərə alınmaqla hazırlanmış variantı, 63 vərəq

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov